

RED LATINOAMERICANA DE CRYPTO — CONTRATO DE SERVICIOS DE ADHESIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE CRYPTO

Entre, por una parte, Red Latinoamericana de Crypto, sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio registrado en [domicilio registrado, Road Town, Tortola, BVI] (en adelante, “the BVI”), actuando como prestador directo de los servicios documentales descritos en este Contrato; y, por la otra parte, [NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE], [tipo y número de documento / datos de constitución societaria], con domicilio en [domicilio] (en adelante, el “Cliente”); conjuntamente referidos como las “Partes”; se celebra el presente Contrato de Servicios (el “Contrato”), sujeto a los términos y condiciones que se detallan a continuación.

Antecedentes y Objeto

- the BVI presta a sus Clientes servicios de blindaje documental sobre sus operaciones comerciales en USDT, consistentes en verificación KYC/AML, registro de contraparte, certificación de posición y, opcionalmente, respaldo mediante pagaré ejecutable, sin que the BVI custodie USDT ni asuma garantía de cobro alguna.
- El presente Contrato instrumenta la adhesión del Cliente a los servicios de the BVI y formaliza los derechos y obligaciones de ambas Partes.
- Este Contrato constituye el acuerdo integral entre las Partes respecto de los servicios aquí descritos.

Definiciones

- Los términos en mayúscula utilizados en este Contrato y no definidos expresamente tendrán el significado que se les asigna en este Contrato. A los efectos de este Contrato, adicionalmente:
- “Contraparte” significa toda persona física o jurídica que realice una operación comercial denominada en USDT y/o moneda fiat con el Cliente;
- “Damnificado” significa el Cliente o la Contraparte que resulte perjudicado por el incumplimiento de pago de la otra parte en una operación registrada o no ante the BVI;
- “Volumen Operativo” significa el monto agregado de operaciones que el Cliente proyecta o realiza, sin límite de monto bajo este Contrato.

Servicios Incluidos (Blindaje Base)

- Por la sola celebración de este Contrato, y sin que sea necesario optar por pagaré, el Cliente accede a los siguientes servicios (el “Blindaje Documental Base”):
- Verificación KYC/AML del Cliente por parte de the BVI;
- Emisión de la Carta de Registro de Contraparte respecto de cada operación que el Cliente registre ante the BVI;
- Emisión del Certificado de Posición del Cliente, consultable por futuras Contrapartes;
- Registro con fecha cierta de cada operación (monto, USDT, cotización y partes intervinientes);

- Mantenimiento del historial de cumplimiento del Cliente;
- Acceso al Servicio de Seguimiento y Asesoramiento de Cobranza descrito en la Cláusula 8.
- the BVI no asume, mediante la prestación de estos servicios, riesgo financiero alguno, ni garantiza el cobro de las operaciones del Cliente frente a sus Contrapartes.

Volumen Operativo

- El respaldo documental de este Contrato cubre la totalidad del Volumen Operativo del Cliente, sin límite de monto ni necesidad de celebrar contratos adicionales por escala. El Cliente podrá operar cualquier volumen bajo un único Contrato de Adhesión.

Estatus Opcional de Pagaré (Tier 2)

- El Cliente podrá optar, en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, por incorporar un pagaré conforme el modelo aprobado por the BVI (el “Pagaré”), sujeto a las siguientes condiciones:
- Monto máximo de USD 200.000 por Pagaré;
- Vigencia de doce (12) meses desde su emisión;
- Registro y custodia a cargo de the BVI, con cláusula de ejecución por incumplimiento;
- Ejecución exclusivamente a cargo de the BVI, nunca de forma directa por las Partes;
- Sin costo adicional al fee de adhesión establecido en la Cláusula 7.
- ☐ El Cliente OPTA por incorporar Pagaré a este Contrato. ☐ El Cliente NO opta por incorporar Pagaré a este Contrato. [Marcar la opción correspondiente]
- El Pagaré no constituye garantía de cobro por parte de the BVI. Se trata de un instrumento documentado que facilita la venta del Cliente frente a sus Contrapartes, otorgando mayor ejecutabilidad legal en caso de incumplimiento. El riesgo económico de la operación permanece en cabeza del comprador.
- El Pagaré se registrará por la ley del domicilio del Cliente (Argentina, Uruguay u otra jurisdicción, según corresponda), y no por la ley de las Islas Vírgenes Británicas que rige este Contrato, sometiéndose el Cliente a la jurisdicción de su propio domicilio para todo lo relativo a la ejecución del Pagaré, conforme lo previsto en la Cláusula 8.5 de este Contrato.

Pricing

Solo se cobra cuando hay valor entregado

Concepto	Monto	Condición de cobro
Contrato de Adhesión (fee único de admisión a la Red Latinoamericana de Crypto)	USD 2.000 (pago contado)	Al momento de adherir el contrato. También disponible en 24 cuotas de USD 100/mes (total USD 2.400).

Ejecución de Pagaré	USD 2.000	Solo si hay cobro efectivo, total o parcial
Seguimiento y Asesoramiento de Cobranza	10%	Solo si hay recuperación efectiva

- Queda expresamente excluida del presente modelo cualquier comisión por operación de venta de USDT, así como cualquier premium o fee anual recurrente.
- El fee de adhesión será abonado por el Cliente al momento de la firma de este Contrato, mediante pago contado de USD 2.000 o mediante plan de 24 cuotas mensuales de USD 100 (total USD 2.400).

Servicio de Seguimiento y Asesoramiento de Cobranza

- Como beneficio incluido en este Contrato, sin costo de inicio, the BVI prestará al Cliente (en su carácter de Damnificado) un servicio de seguimiento y asesoramiento activo para la gestión del cobro de la acreencia frente a un incumplimiento, conforme los siguientes términos:
- El servicio se activa sin cargo adicional para el Cliente;
- the BVI cobra únicamente en caso de resultado: 10% del monto efectivamente recuperado;
- Sin recuperación, no hay cobro;
- El servicio aplica incluso cuando el incumplidor no sea Cliente de the BVI ni tenga Contrato de Servicios o Pagaré vigente;
- Es complementario, y no sustitutivo, del servicio de ejecución de Pagaré: si existe Pagaré, se ejecuta primero conforme la Cláusula 6, pudiendo el seguimiento de cobranza continuar en paralelo o con posterioridad respecto del saldo no cubierto, o en los casos en que no exista Pagaré.

Mecánica Operativa

- Ante el incumplimiento de pago por parte de una Contraparte en una operación del Cliente, este último deberá notificar el incumplimiento a the BVI dentro de los [●] días de producido, acompañando la documentación respaldatoria de la operación. the BVI procederá conforme la mecánica descrita en el Protocolo de Ejecución de la Garantía Autónoma.

Declaraciones del Cliente

- El Cliente declara y garantiza que:
- La información proporcionada en el proceso de verificación KYC/AML es veraz, completa y se mantendrá actualizada;
- Cuenta con plena capacidad legal para celebrar el presente Contrato y para realizar las operaciones que pretende registrar ante the BVI;
- Los fondos y USDT involucrados en sus operaciones tienen origen lícito;

- Ha leído, comprende y acepta íntegramente los términos de este Contrato.

Limitación de Responsabilidad de the BVI

- the BVI no será responsable por la falta de pago, incumplimiento o insolvencia de cualquier Contraparte, ni garantiza, en ningún caso, el cobro de las operaciones del Cliente. La responsabilidad de the BVI se limita a la correcta prestación de los servicios documentales descritos en este Contrato, y solo responderá por dolo, fraude o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

Baja del Contrato

- El Cliente podrá dar de baja este Contrato en cualquier momento, sin necesidad de invocar causa, mediante notificación previa a the BVI por correo electrónico con al menos diez (10) días de anticipación a la fecha de cancelación efectiva.

Renovación Automática

- Al cumplirse los doce (12) meses de vigencia, este Contrato se renueva automáticamente, sin necesidad de un nuevo proceso de adhesión. El respaldo derivado de un Pagaré vigente se mantiene activo solo en la medida en que dicho Pagaré sea canjeado (renovado) a su vencimiento. Si el Cliente no desea continuar, deberá notificar la baja conforme la Cláusula 12.

Confidencialidad y Protección de Datos

- the BVI tratará la información del Cliente con confidencialidad, pudiendo divulgar el Certificado de Posición y el estatus de Pagaré únicamente a Contrapartes que acrediten un interés legítimo en evaluar una operación con el Cliente.

Ley Aplicable y Jurisdicción

- Este Contrato se rige por las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, sometiéndose las Partes a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas, sin perjuicio de la facultad de the BVI de solicitar medidas cautelares en cualquier jurisdicción donde se encuentren activos relevantes.
- No obstante lo anterior, y conforme lo establecido en la Cláusula 5 precedente, el Pagaré que eventualmente se incorpore a este Contrato se rige por la ley y jurisdicción del domicilio del Cliente, y no por la ley ni jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Esta excepción se limita exclusivamente al Pagaré en cuanto instrumento ejecutable frente al Cliente, y no afecta la ley aplicable ni la jurisdicción pactada para el resto de este Contrato.

Firmas

En prueba de conformidad, las Partes suscriben el presente Contrato en el lugar y fecha indicados a continuación.

Lugar y fecha: _____

Por the BVI:

[Nombre de la sociedad BVI], por su firmante autorizado

Por el Cliente:

[Nombre completo / Razón social del Cliente]